



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב סוטין 26 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעות: 1. שושנה זיסמן
מרחוב הזית 15 תל אביב
2. שרון זיסמן
מרחוב ערבי נחל 18 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה בחובות מיסי נציגות בנוגע לדירה בקומת הקרקע (תת חלקה 4) בבית ברחוב סוטין 26 תל אביב הבנוי על חלקה 361 בגוש 6217 (להלן: "הבית" ו- "הדירה" בהתאמה).

מבוא

1. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. על פי מסמכי רישום הבית המשותף בבית 13 תתי חלקות ב- 6 קומות (כולל קומת מרתף, קרקע וגג).

2. התובעת, נציגות הבית המשותף, טוענת כי הנתבעות לא שילמו את חלקן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית – סך של 50 ₪ לחודש עבור 4 חודשים לשנת 2013 וסך של 58 ₪ לחודש עבור 5 חודשים (עד מועד הגשת התביעה) לשנת 2014. קרן החוב בגין הגביה השוטפת – 490 ₪. בנוסף חבות הנתבעות בתשלום בסך קרן של 1,750 ₪ בגין הוצאות איטום הגג ושיפוץ החצר. יתרת החוב נכון למועד הגשת התביעה – 2,293 ₪.

3. הנתבעות הינן חלק מבעלי הדירה הרשומים בפנקס הבתים המשותפים.

4. הנתבעת 1 טוענת כי בחישוב החלק היחסי בתשלום לא מחושבות כל היחידות בבית, לרבות, חדרון על הגג המשמש את בנו של חבר הנציגות למגורים תמורת תשלום סמלי לקופת הנציגות וללא קבלת הסכמה כדין. החלק היחסי בו מחויבת הדירה שגוי לאור הסכום המשולם על ידי היחידה בגג. המשרדים המופעלים בבית צריכים לשלם סכומים גבוהים יותר מאשר הדירות בבית, לרבות תת חלקה 1 אשר הוצמד לה שטח נוסף. עלויות השימוש במעלית לא פורטו. החלטות בנוגע להוצאות המיוחדות לא התקבלו באסיפה במניין חוקי כדין והנתבעת לא זומנה לאסיפה כנ"ל. אין מדובר בשיפוץ אלא בסלילת שביל אופניים חדש שאינו בגדר תחזוקה. גם האיטום בגג לא בוצע. החישוב בגין החלק היחסי בתשלום ההוצאות המיוחדות שגוי, הן לאור שטחי היחידות והן לאור אי הכללת היחידות כולן. כל אחד מבעלי הנכס צריך לשלם על פי חלקו ואין חבות ביחד ולחוד. לנתבעת טענת קיוזו בגין תשלום דמי השכירות המגיע בגין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

היחידה בגג הבית, בגין נזקים שנגרמו לדירה, בגין אי חיבור הדירה למערכת האינטרקום ובגין דמי ועד עודפים ששולמו לאורך השנים.

5. הנתבעת 2 הכחישה את חוקיות הנציגות, טענה כי חישוב חלקה של הדירה שגוי, לא פרופורציונלי ומופרז, כי העבודות שבוצעו אינן בגדר החזקה תקינה וכי הליך קבלת ההחלטות שגוי. עוד נטען כי לנתבעת זכות קיזוז בגין תשלום ביתר של מיסי נציגות לאורך השנים ובגין צריכת מים עודפת.

6. תביעה זו הוגשה במקור גם כנגד נתבעים נוספים – כל הבעלים הרשומים של הדירה בפנקס הבתים המשותפים. בהתאם להודעות הנתבעות והסכמת התובעת נמחקה התביעה כנגד הנתבעים הנ"ל בהחלטתי מיום 11.11.14.

דיון

האם התובעת הינה הנציגות מוסמכת?

7. הוכח בפני באופן חד וברור כי התובעת היא הנציגות המוסמכת של הבית.

8. ראשית, הוצג פרוטוקול מינוי שלא נסתר (נספחים א' ו-2 לתצהיר התובעת). בהקשר זה יוער כי אין דבר בטענות הנתבעות בנוגע ל"אי חוקיות" ההחלטה באסיפה הנ"ל - עדות חבר הנציגות לא נסתרה בהקשר זה ומקובלת עלי - "נספח א/1 - אחת מכוון שלא כל הדיירים השתתפו באספה ונתנו להם לחתום אחרי שאישרו בנוסף קיבלנו מיילים מדיירים נוספים שמאשרים את פרוטוקול המינוי על אף היעדרותם. ש.ת. אני חושב שאת טועה אני חושב שבהחלטה כולל האנשים שנבצר מהם להגיע אבל אישרו את הפרוטוקול אנחנו יותר מ-50 איש. ש.ת. השתתפו 5 נציגים פלוס 2 ששלחו שהם מאשרים וגב' זיסמן שלא הגיעה. ש.ת. יש 2 עמודים כי מר אפרים טואף יצא לפני סיום הישיבה ולכן הוא חתם בנפרד. ש.ת. היום הוא ישראל שובל הוא בעלים, אשתו נפטרה לפני מספר חודשים היא הייתה רשומה בטאבו לאור מצבנה הבריאותי לאורך השנים האחרונות, הוא זה שהשתתף. ש.ת. אני לא משפטן אני יודע שההחלטות מקיימות ע"י כל בעלי הדירות" (עמוד 10 שורות 7-15).

9. גם התנהלות בעלי הדירות בפועל על פי העדות האמורה, וכפי ידון עוד להלן, מבססת את אישורו ההחלטה האמורה.

10. שנית, חברי הנציגות התובעת הינם גם מורשי החתימה בחשבון הבנק של הנציגות כפי שמוכח במסמכי הבנק (מוצג נ/2) ובהמחאה מחשבון הבנק של הנציגות (מוצג נ/1) אשר הוגשו על ידי הנתבעות.

11. שלישית, הנתבעת 1 עצמה רואה בנציגות האמורה כנציגות החוקית של הבית – אליה היא ביצעה, לשיטתה, "מיליון" פניות (עמוד 21 שורה 23), לה היא שילמה מיסי נציגות בסך של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

400 נח (עמוד 21 שורה 24) ונימוקיה המרכזיים לאי הסדרת התשלום הינם ניהול כספי לקוי (על ידי חברי הנציגות התובעת) ומעורבותו של מר טואף בענייני הכספים (עמוד 21 שורות 27-28). כל אלו מבססים גם את ידיעתה של הנתבעת 1 בדבר זהות חברי הנציגות, ודאי כאשר לטענתה היא מעורבת במתרחש בבית מאז הגשת התביעה (עמוד 22 שורה 1).

12. רביעית, לבד מהעלאת הטענה בלשון רפה במסגרת כתבי ההגנה לא הובאה על ידי הנתבעות כל אסמכתא לטענתן בדבר אי חוקיות הנציגות האמורה ובכלל האמור לא הובא ולו בעל דירה נוסף אחד הטוען לאי חוקיות כאמור.

האם הנתבעות חבות בתשלום מיסי נציגות?

13. בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") חובה על בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית. חובת בעלים משותפים של דירה בתשלום האמור הינה "ביחד ולחוד", כאשר מערכת היחסים הפנימית שבניהם מוסדרת בנפרד במסגרת הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין (ר' סעיף 56(ב) לחוק) וללא כל קשר לחבות הנדונה בהליך זה, אשר מוסדרת בהוראות פרק ו' לחוק כאמור.

14. הנתבעות רשומות כבעלים משותפים בדירה הנדונה ולכן כל אחת מהן חייבת, ביחד ולחוד, במלוא התשלום. הנתבעות גם זנחו טענתן בדבר חיוב יחסי של כל אחת מהן בתשלום במסגרת סיכומיהן.

15. אין באמור כמובן להכריע בדבר לעניין החלוקה הפנימית שבין בעלי הדירות, בין בהתייחס לבעלי הדירות הרשומים, בין בהתייחס לבעלי הזכויות המהותיים ובין בהתייחס למסגרת מערכת היחסים הקשורה בחלוקת העיזבון.

16. לזאת יש להוסיף את הקביעה המשפטית החלוטה בת.ע. 100160/08 מיום 06.06.11 בדבר בעלותה של הנתבעת 1 בדירה, אף אם זו טרם נרשמה במלואה על שמה (מוצג ת/1).

17. הוכחה גם חבותה של הנתבעת 2 לתשלום מיסי הנציגות בגין הדירה - לבד מקיומן של זכויות רשומות על שם הנתבעת 2 בדירה כיום, הרי שעל פי עדות הנתבעת 1 גם לנתבעת 2 זכויות מהותיות - "זה עדיין כמו"מ אני זכאית להירשם לבד או עם הילדים שלי שרון ודוד בדירה...לפי הפסיקתא אני זכאית אלא אם יהיה רצון לצרף את הילדים שלי" (עמוד 20 שורות 15 ו-18).

18. זאת ועוד. כמפורט לעיל, תביעה זו הוגשה במקור כנגד כל בעלי הזכויות הרשומים בדירה. בעקבות הדיון מיום 04.11.14 וטענת אותם הנתבעים בדבר בעלי הזכויות המהותיות בנכס, לבקשת הנתבעת 1 (כמפורט בהודעת הנתבעות מיום 10.11.14), נמחקה התובענה כנגד אותם בעלים אחרים. בבקשה זו יש משום הודאה נוספת בדבר בחבות הנתבעות בתשלום מיסי הנציגות במלואם בגין הדירה הנדונה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מהו שיעור החלק היחסי החל על דירת הנתבעות?

19. התקנון המוסכם אינו קובע דבר בנוגע לשיעור החלקים בהם נושא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף בבית ומשכך חלות הוראות החלוקה שבסעיף 58 לחוק המקרקעין - כל בעל דירה יחוב על פי "יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף".

20. מעדות חבר הנציגות עולה כי ישנן מספר יחידות בבית אשר במשך שנים אינן משלמות מיסי נציגות. כך, בנוגע למחסן בקומת הקרקע בשטח של 9 מ"ר (תת חלקה 2). כך בנוגע לחדרון על הגג בשטח של 20 מ"ר (תת חלקה 11).

21. אף שבידי הנציגות הסברים לאי הגבייה כאמור - בשל הסדר עם בעלי תת חלקה 2 לעניין שימוש בשטחים ובשל העדר יכולת גביה מחמת הבעלות המשותפת הסבוכה בתת חלקה 11 (עמוד 11 שורות 7-13), אין בהסברים אלו כדי להביא לחיוב בעל דירה, שאינו נותן הסכמתו לכך, בתשלום מעבר לחלקו אשר אמור להיות מחושב על פי הדין כאשר הוא כולל גם את שטח רצפת היחידות האמורות בבית (ר' סעיפים 62(א) לחוק המקרקעין ו-12(ב) לתקנון המצוי).

22. בהתאם לנסח הרשום סך שטח הרצפות בבית הינו 603 מ"ר. סך שטח רצפת דירת הנתבעות הינו 34 מ"ר. לפיכך, חלקן של הנתבעות בתשלום הוצאות החזקת הבית המשותף הינו 5.6% מסך ההוצאות הכולל.

23. ויודגש, טענת הנתבעות כאילו בתת חלקה 12 בוצעה הרחבה כלשהי לגג הבית לא הוכחה בדבר - לא בתמונה (אף שלכאורה נטען כי זו קיימת אך לא הוצגה (ר' עמוד 16 שורה 24)), לא בהיתר בניה או כל מסמך אחר של רשויות התכנון או הפיקוח, ואפילו לא בעדות כלשהי - חבר הנציגות איננו מאשר את קיומה של ההרחבה הנטענת וודאי שלא את גודלה (עמוד 11 שורות 19-23 וכן עמוד 16 שורות 25-27). הנתבעות בחרו, ללא כל הסבר, שלא לזמן לעדות את מר טואף (שלשיטתן ביצע את ההרחבה האמורה) אף שידעו כי לא הגיש תצהיר מטעם התובעת (עובר להגשת ראיותיהן). גם בעדויותיהן של הנתבעות עצמן אין כל ראיה בהקשר האמור.

מיסי נציגות שוטפים

24. הוכח בפני כי שיעור מיסי הנציגות החודשי השוטף הכולל בבית הינו בשיעור של 825 ₪ לחודש לשנת 2013 ובשיעור של 953 ₪ לחודש לשנת 2014 (תוצאת חיבור התשלום החודשי החל על כל דירה על פי סעיף 22 לתצהיר התובעת וכן חלקה בגביה של תת חלקה 12 (עמוד 11 שורות 14-15 ועמוד 16 שורות 6-9)).

25. לגביה השוטפת כאמור תימוכין גם בדוחות הכספיים של הנציגות (נספחים 11 עד 41).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

26. אעיר בנוגע לדוחות הכספיים כי עדותו של חבר הנציגות היתה סדורה ועקבית (על אף חזרה מספר רב של פעמים על אותן שאלות במסגרת החקירות הנגדיות של שתי הנתבעות) והותירה רושם מהימן ואמין, לרבות בנוגע לדוחות הכספיים (ר' עמוד 9 שורה 29 עד עמוד 10 שורה 6). לא עלה בידי הנתבעות לקעקע בדבר עדות זו.

וידגש, די בעדות חבר נציגות זה ואין כל חובה על הנציגות להעיד את כל החברים בה במסגרת ההליך. דווקא הנתבעות "כשלו" בהקשר זה כאשר לא עתרו כלל לזימונו של עד רלבנטי ומהותי להגנתן (מר טואף) כאמור לעיל.

27. לאור האמור לעיל הרי שחלק דירת הנתבעות על פי הדין בתשלום לשנת 2013 הינו על סך של 46.2 ₪ לחודש (5.6% מתוך 825 ₪) ולשנת 2014 הינו על סך של 53.3 ₪ לחודש (5.6% מתוך 953 ₪).

28. אין מחלוקת כי עבור דירת הנתבעות שולם סך כולל של 400 ₪ בגין שנת 2013 (ר' עמוד 10 שורה 26) ולפיכך יתרת החוב בגין שנה זו עומדת על סך של 154.4 ₪ (46.2 ₪ לחודש כפול 12 חודשים פחות 400 ₪ ששולמו).

29. אין מחלוקת כי בגין שנת 2014 (עד מועד הגשת התביעה חודש 05/14 כולל) לא שולם דבר ולפיכך יתרת החוב בגין תקופה זו עומדת על סך של 266.5 ₪ (53.3 ₪ לחודש כפול 5 חודשים).

30. סך החוב בגין מיסי נציגות שוטפים עומד אם כן על סך של 420.9 ₪ נכון לחודש 05/14 כולל.

31. מוטב יעשו הנתבעות אם יסדירו את חובן גם לאחר תקופה זו באופן מידי ויחסכו ניהול הליכים מיותרים נוספים.

גביה מיוחדת

32. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וכן גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499).

33. בהתאם לראיות שהוצגו בפני עולה כי גביה מיוחדת בוצעה לשם עבודות תחזוקה של גג הבית וכן גינון בחזית הבית לרבות הארכת השביל לחדר האופניים (ר' הפרוטוקול בנספח ה' לתצהיר התובעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

34. בכל הקשור לתחזוקת הגג הרי שמעצם טיבה וטבעה של הפעולה מדובר בעבודה שהינה בגדר "החזקה תקינה" - גג יש לתחזק לאורך השנים, ודאי לאור פירוט העבודות שבוצעו (ר' נספח 2 לתצהיר התובעת). על אחת כמה וכמה כאשר לא בוצעו בגג עבודות איטום מאז שנת 1996 (עמוד 13 שורה 27).

35. עלות העבודה בגג בסך של 15,000 ₪ הוכחה בין בתשלום בפועל (נספח ז לתצהיר התובעת), בין בהחלטת האסיפה הכללית (נספח ה1 לתצהיר התובעת) ובין בפירוט העבודות (נספח ה2 לתצהיר התובעת).

36. בהקשר זה מעלות הנתבעות טענות בדבר הסדרי התשלום, לרבות חלוקת התשלומים לאיש המקצוע וכן טענות בדבר תשלום סך של 2,500 ₪ שבוצע על ידי אחד מבעלי הדירות ישירות לקבלן המבצע. לא מצאתי דבר בטרוניות הנתבעות בהקשר זה - סביר ומקובל לחלק תשלומים לקבלן בעת הזמנה, במהלך ביצוע ולאחר הגמר. אין בכך כל פסול, ההפך הוא הנכון, זוהי התנהלות מקובלת מכל צרכן, וודאי מנציגות בית אשר מנהלת את כספי בעלי הדירות (עמוד 13 שורות 22-25). גם בכל הקשור לתשלום ישירות לקבלן על ידי אחד מבעלי הדירות סיפק חבר הנציגות הסבר משכנע ומקובל שלא נסתר - "מכוון שמצב הגג חייב איטום לפני הגשמים ומכוון שטרם ביצענו את הגביה המיוחדת מר טואף שילם מחשבונו האישי כספים עבור ועד הבית והם אח"כ הוחזרו לו. ש.ת. ההחזר נובע מכך לא משיק של ועד הבית מכיוון שכל דירה שילמה 3,500 ₪ מר טואף הוסיף עוד 1,000 ש"ח עבור הגביה המיוחדת. הוא בעצם שילם 2,500 ש"ח ישירות לאיש המקצוע. ש.ת. מכיוון שראית חשבוניות של חברת האיטום ע"ס 15,000 ₪ אפשר לראות שבחשבונית הועד יצא 12,500 ש"ח. ש.ת. אם אין כסף בקופה מזמין העבודה משלם וועד הבית מתחשבן איתו. ש.ת. נספח ו/3 רבעון 9/2013 - אנחנו בחשבון קרדיטורי לא נכנסים למינוס בחשבון הבנק. ש.ת. נספח ז' - לא ראינו שום בעיה שהדייר ישלם ונתחשבן. ש.ת. אין לא פנקס שיקים זמין. הספק ירד בכסף ורצה מקדמה ולכן מר טואף שילם" (עמוד 13 שורות 5-14).

37. הוכח בפני כי הנציגות פעלה בשקידה ראויה בהתקשרות עם איש המקצוע לביצוע עבודות האיטום, לרבות, קבלת הצעות מחיר ועריכת בדיקה בדבר הניסיון של הקבלן המבצע (עמוד 13 שורות 15-20 וכן עמוד 19 שורות 7-8).

38. אין די בטענה כי ניתן היה לבצע את העבודה בעלות מופחתת או טובה יותר כדי להביא לפטור של בעל דירה מתשלום חובו. יפים לענין זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר". ממילא טענה זו של הנתבעות לא הוכחה בדבר מטעמן, אפילו לא הצעת מחיר קונקרטית אחרת אחת, והיא גם נזנחה בסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

39. גם בכל הקשור לעבודות הגינון הוכח בפניי כי, אף שאלו כללו "הארכה" של השביל לחדר האופניים, מדובר בעבודות שהן בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.

כך מתוארות העבודות בעדותו של חבר הנציגות – "גב' זיסמן השתתפה לפני מספר שנים בשיפוץ חזית הבניין לרבות הקמת הרמפה לנכים ומקטע השביל הראשון שנעשה באותה העבודה. למרות כינוי שביל אופניים **השביל משמש בעיקר כגישה יחיד לחצר האחורית הן לבעלי הדירות והן למתקיני בלוני הגז או הגז או כל מי שצריך להגיע לחצר האחורית. ש.ת. מכיוון שעד אז היה שטח לא נוח ולא אסטטי ורצינו כבעלי הדירות שחזית הבניין יראה יפה לכן הוחלט שנשלם שביל גרנוליט ולא בטון** לי יש אופניים באלפי שקלים שהם אצלי בדירה אני וביתי עוסקים בספורט ויש דיירים שיש להם אופני עיר שהם מאוכסנים בחצר האחורית" (עמוד 15 שורות 22-28) ובהמשך **"חצר אנגלית זה רכוש משותף יש חלון למשרדים שמכוסה בקיר בטון שנסדק עקב השיטפונות ולכן ועד הבית נאלץ לשלם על התיקון. ש.ת. אני לא יודע אם נעשה תיקון בסוּטין 28 אני לא יודע אם יש שם בכלל חצר אנגלית שם. השיפוץ שלנו נראה לעין"** (עמוד 19 שורות 1-4) (ההדגשות שלי, א.ס.).

עדות זו, שלא נסתרה בדבר, מדברת בעד עצמה ובהתאם להלכות שלעיל אין מדובר ב"שדרוג" החורג מגדר ההלכה. עדות חבר הנציגות גם נתמכת בפירוט העבודות בהצעת המחיר הפרטנית (נספח 3 לתצהיר התובעת) ובחשבוניות בגין ביצוע העבודות ותשלומן (מוצג נ/4).

40. טענות הנתבעות בדבר פגיעה בדירתן עקב הארכת שביל הגישה לחצר האחורית אין בה להצדיק מתן פטור מתשלום חלקן בעלות העבודה. ראשית, מדובר בעבודה המהווה החזקה תקינה כאמור ולפיכך חובת התשלום הינה בהתאם להוראות הדין. שנית, מדובר, ממילא, בעבודה ברכוש המשותף שאין לנתבעות כל זכות "וטו" לגביה. שלישית, אם אכן נגרם נזק כלשהו, ונזק זה כלל לא ברור כאשר מדובר בדירה נטושה משך שנים שאיננה ראויה כלל למגורים, הרי שהתרופה מצויה בהליכים המשפטיים המתאימים ולא בהימנעות או קיזוז מתשלום מיסי נציגות שאינם מותרים על פי הדין כפי שיפורט להלן. רביעית, לא הוכחה, ולו בראשית ראיה, כל פגיעה נטענת. ההפך הוא הנכון. אף אם מדובר בשיפוץ אסטטי בלבד הרי שדירת הקרקע ודאי הושבחה כתוצאה משיפוץ זה, בין מבחינת מראה החצר ובין מבחינת הסדרת הגישה לגינה האחורית.

41. בהקשר זה נכון יהיה להזכיר כי החשדות האישיים שהעלו הנתבעות כנגד חבר הנציגות – מר רון אורן, בין לעניין קבלת כספים לידו ובין לעניין אינטרס אישי בעריכת השיפוץ התבררו כחסרות כל בסיס ומופרכות (ר' עמוד 15 שורות 27-28 ועמוד 16 שורות 14-16).

42. למעלה מכל האמור הרי שהוכח כי האסיפה הכללית אישרה את העבודה הפרטנית לאיטום (ר' פסקה שלישית לפרק שונות וכן סעיף 2 לפרק החלטות בפרוטוקול האסיפה מיום 19.08.13 בנספח 11 לתצהיר התובעת) וכן את העבודות בחצר (סעיף 3 לפרק ההחלטות באותו הפרוטוקול). הנתבעות דווקא היו אלו שהתעלמו מניהול הבית לאורך התקופה כפי שמעיד חבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות - "הוזמנת לישיבות אך לא באת. לו היית רוצה להיות מעורבת יכולת להשאיר טלפון זמין וכתובת מייל כמו שכך עשית בנה האחרונה" (עמוד 16 שורות 12-13).

43. זאת ועוד. הוכח כי בוצעה גבייה בפועל מבעלי הדירות (למעט הנתבעות) בגין העבודות האמורות. די בגבייה זו כדי לבסס אישור ואישור של תקציב השיפוץ (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו). כך גם אמורים הדברים בנוגע לתשלום מיסי הנציגות השוטפים (ר' עדות חבר הנציגות עמוד 10 שורות 16-17 ועמוד 15 שורות 11-12).

44. כאמור, התקציב המאושר (בין על פי החלטת האסיפה הכללית, בין על פי הגבייה בפועל ובין על פי התשלום בפועל בהתאם לקבלות שהוצגו) לביצוע העבודות הינו בסך של 28,700 ₪. בהתאם, חלקן של הנתבעות בתשלום (על פי שיעור חלקן כאמור לעיל - 5.6%) עומד על סך של 1,607.2 ₪.

סיכום ביניים

45. לאור כל האמור לעיל הרי שיתרת חוב הנתבעות בגין גביה שוטפת (עד וכולל מאי 2014) וגבייה מיוחדת כאמור עומדת על סך כולל של 2,028 ₪.

46. ויודגש, הנתבעות אינן מציגות כל חישוב חלופי לזה המבוסס על הוראות החוק והראיות שהוגשו בפני. כל הגנתם בהקשר זה התמצתה בטענה כי שולמו סכומים ביתרה, ללא כל בדיקה של יתרה זו, גם לא בסיכומים מטעמן (עמוד 21 שורות 3 ו-6).

טענות הגנה נוספות

47. במסגרת הגנתה העלתה הנתבעת טענות שונות כנגד התנהלותה של הנציגות - "לא שילמתי כי לדעתי ניהול כספי הבית לוקה בחסר בלשון המעטה ולא ברורה מעורבותו של מר טואף בענייני הכספים" (עמוד 21 שורות 27-28), וכן טענות לקיומם, לכאורה, של מספר חשבונות בנק, טענות בנוגע להוצאות הנציגות וגישת לחלקים שונים ברכוש המשותף (מקלט וגג).

טענות אלו, אף אם יש בהן דבר, אין בהן להוות טענת הגנה כנגד תובענה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין - ככל שיש דבר מה בטענות אלו ובידי הנתבעות להוכיח הטענות כדין (ויוער כי אין די בצירוף הקבלות בנספחים 1-3 לתצהיר הנתבעת כדי לבסס דבר בנוגע להתנהלות לא תקינה לכאורה של הנציגות כאשר הסברי חבר הנציגות, בשתי חקירותיו הנגדיות, היו ברורים, אמינים ומהימנים) הרי שעליהן לנקוט בהליכים המתאימים כנגד הנציגות, בין בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובין בהגשת הליך משפטי מתאים. אולם, בינתיים, אין הנתבעות יכולות להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את חלקן המלא בחיובים החלים עליהן על פי דין (ר' ע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור
הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם))

48. כך גם אמורים הדברים בנוגע לטענות הנתבעות בדבר אי מיצוי הליכים מוקדמים לפני הגשת
התביעה על ידי הנציגות. אולם, בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי טענה זו יש לדחות גם לגופה.

ראשית, אין כל חובה המוטלת על נציגות לנהל "הליכים מוקדמים". חובת התשלום מוטלת על
בעל דירה על פי דין ועליו לוודא קיום חובתו מול הנציגות, בפרט בנסיבות בהן מדובר בנכס
שאינו מאוכלס משך שנים.

שנית, הוכח כי הנתבעת היא זו אשר "ניתקה מגע" עם בעלי הדירות בנוגע לניהול הרכוש
המשותף בבית, ודאי עד למועד הגשת התביעה, שעה שהנציגות מצידה עשתה ניסיונות לאתר
את הנתבעת ולשתפה (ר' עמוד 13 שורה 29 עד עמוד 14 שורה 4, עמוד 18 שורות 23-24,
ועמוד 22 שורה 1).

שלישית, ממילא הנתבעות סרבו ועודן מסרבות לשאת בתשלום חלקן בהוצאות החזקת הרכוש
המשותף ובהתאם ננקט ההליך דנן. משכך, מה היתה מועילה פנייה מוקדמת?!

49. בטענת הקיזוז של הנתבעות אין דבר.

50. ראשית, קיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל
שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ'
326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). חוק המקרקעין הינו הדין
המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין
התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק,
העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי הוראות פרק ה' לחוק לא
יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות
קיזוז. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי אינו מאפשר העלאת טענת קיזוז על ידי הנתבעות.

51. שנית, אין לנתבעות כל טענת זכאות כלשהי לקבלת כספים בגין תת חלקה 12 (שאיננה בבעלות
מי מהן). למעשה, טענות הנתבעות בהקשר זה, בפשטות, אינן ברורות – לאורך שנים קיבלה
הנציגות כספים בגין דמי שכירות עבור נכס שאינו בגדר רכוש משותף אלא רשום כיחידה
נפרדת בבית ובבעלות פרטית. התנהלות הנציגות "העשירה" את קופת הנציגות בכספים שכלל
לא הגיעו לבעלי הדירות (ר' בהקשר זה עדות חבר הנציגות בעמוד 11 שורות 9-12, בעמוד 12
שורות 1-4 וכן שורות 8-12, נסח הרישום בנספח ב' לתצהיר והסכם השכירות במוצג נ/3).

52. שלישית, טענה בגין נזקים לדירה, לרבות אי חיבורה למערכת האינטרקום, אין בה דבר שעה
שמדובר בדירה נטושה, הרוסה, ללא כל שימוש במשך שנים (עמוד 14 שורות 10-11), אשר אף
פטורה מתשלום ארנונה בגין מצבה זה (עמוד 23 שורה 2).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

53. רביעית, ממילא אין לנתבעות כל טענה אישית בגין תשלום מיסי נציגות עודפים שעה שלא הוכח כלל כי בוצע על ידן תשלום במשך השנים. למעשה, מעדות הנתבעת 1 עולה כי התשלום בוצע על ידי מנהל עיזבון (עמוד 21 שורות 10-12). כך גם עולה מעדות חבר הנציגות (עמוד 10 שורות 24-27 וכן עמוד 15 שורות 1-5).

זאת ועוד. לא הוצע כל חישוב כאמור על ידי הנתבעות. למעשה, חישוב כאמור כלל לא נערך על ידן (עמוד 21 שורות 6 ו-9 ועמוד 22 שורה 26). גם שיטת החישוב המוצעת על ידן ממילא איננה תואמת את הוראות החוק (ר' עמוד 21 שורות 27-30). מכל מקום, ההלכה קובעת כי בעל דירה איננו זכאי לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים אשר שולמו בהסכמה (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

54. גם בעובדה כי דירת הנתבעות הרוסה ולא נעשה בה שימוש אין כדי לסייע להן - חובת התשלום על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין הינה חובה מוחלטת שאיננה תלויה בשימוש המבוצע על ידי בעל דירה בדירתו או ברכוש המשותף. היקף השימוש אינו מהווה שיקול בשאלת החיוב בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף או בבחינת גובהו של התשלום - כשם ששימוש מוגבר ברכוש המשותף אינו מחייב כשלעצמו בתשלום נוסף או עודף של מיסי נציגות כך שימוש מצומצם אינו מזכה בהנחה או פטור (ר' ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נגד פנחס וחיה מרכוס ואח' פ"ד מא (2) 561; ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דו טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 06.11.06) וכן בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) 384/12 נציגות הבית המשותף בגוש 6971 חלקה 79 נ' יוסי פתיה (פורסם באתר משרד המשפטים)).

סיכום

55. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את יתרת חובן בסך של 2,028 ₪.

לסך האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 12.05.14, ועד למועד התשלום בפועל.

56. בנוסף לאמור אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 757 ₪ בגין החזר אגרת תביעה, סך של 5,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד וכן סך של 400 ₪ לחבר הנציגות – רון אורן.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין היום ועד למועד התשלום בפועל.

57. בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בתוצאות ההליך ובהתנהלות הצדדים בתיק זה. בכלל האמור נשקלה התנהלות הנתבעות, כפי שבאה לידי ביטוי מפורש בהערותי החוזרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 283/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפרוטוקול הדיון מיום 26.05.15, ומשך ההליכים הארוך (והחריג) לאור התנהלות הנתבעות, ודאי לאור היקפה הכללי של התובענה.

בנוסף לאמור שקלתי גם את העובדה כי התנהלו בתיק זה שלושה דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח תמוז תשע"ה, 15 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב